المرافعات الختامية

النيابة التفسير ليس عذراً.

الدفاع الراحة حق وليست جريمة.

النائبة العامة: مريم · الدفاع: زكرياء وليلى · المتهمة

كلمة النيابة العامة 1 / 3

- القاضية

شكراً لك. تمنح المحكمة الكلمة لممثلة الحق العام.

- النائبة العامة

سيدتي القاضية، السادة الحضور؛ بعد الاستماع إلى المشتكين الخمسة وإلى الدفاع، ترى النيابة العامة أن وقائع الدعوى ثابتة من ثلاثة وجوه. أولها إقرار المتهمة نفسها بأنها كانت تتقن هذه المهارات، ثم تبريرها تراجعها بالتعب والراحة والحدود. وثانيها شهادة الوقائع: توتر ترك يقودها يوم الامتحان، ووقت ضاع في مواقع التواصل بحجة «ما زال الوقت طويلاً»، وهاتف فارغ لم يُبحث له عن حل، وصمت تراكم معه الخلاف. وثالثها الأدلة العلمية التي عرضها المحاورون: من مراحل سيلي في التوتر، إلى مغالطة التخطيط، إلى العجز المتعلَّم، إلى أساليب توماس وكيلمان.

أما الدفاع فقد قدّم دفعين: الراحة والعقلية الثابتة. والنيابة لا تنكر أن للراحة حقاً، لكنّ قانون يركس–دودسون يبين أن الراحة الدائمة لا تمنح أفضل أداء. ولا تنكر أن العقلية

الثابتة تفسر السلوك، لكن التفسير ليس عذراً، وقد بيّنت دراسات دويك نفسها أن هذه العقلية تتغير بالتدريب، كما برهنت زميلتنا ابتسام قبل قليل.

لذلك تلتمس النيابة العامة من المحكمة: أولاً، التصريح بأن المتهمة تهاونت في توظيف مهاراتها. ثانياً، رد دفوع الدفاع لعدم ارتكازها على أساس. ثالثاً، الحكم عليها بمغادرة منطقة الراحة وتبني عقلية النمو. ولمجلسكم الموقر واسع النظر. (تجلس)

كلمة الدفاع الموحدة 2 / 3

- القاضية: تمنح المحكمة الكلمة للدفاع.
- الدفاع (زكرياء): سيدتي القاضية، لقد استمعنا إلى المحاور الخمسة وإلى النيابة العامة. وموكلتنا لا تنكر قيمة هذه المهارات، لكنها لم تتخل عنها، وإنما كانت تلتقط أنفاسها في منطقة الراحة. والراحة حق وليست جريمة، وقد أقر المشتكون أنفسهم بحق المتهمة فيها. ثم إن الضغط الزائد يخفض الأداء كما يبين قانون يركس–دودسون، فمن حقها أن تتدرج في الخروج. (يقوم)
- الدفاع (ليلى): وتضيف زميلتي: موكلتنا لم تكن كسولة، بل حملت عقلية ثابتة لا تؤمن بقدرتها على النجاح، كما تصف دراسات دويك، ولذلك أجّلت وصمتت وانتظرت. وقد أثبت المحاور الخمسة أنفسهم أن هذه العقلية قابلة للتغير، وأن المهارة المهملة تُستعاد بالتشجيع لا بالعقاب. (تقوم)
- الدفاع (زكرياء): وعليه نلتمس براءة موكلتنا مما نُسب إليها، واحتياطياً الحكم بإلزامها باستئناف ممارسة هذه المهارات تدريجياً، مع مراعاة ظروفها. ولمجلسكم الموقر واسع النظر.

الكلمة الأخيرة للمتهمة 3 / 3

- القاضية: شكراً لك. للمتهمة الكلمة الأخيرة قبل أن ترفع المحكمة الجلسة للمداولة. هل لديك ما تضيفينه؟ (للمتهمة)
- المتهمة: سيدتي القاضية، السادة الحضور، سمعتُ اليوم ما لم أتوقع سماعه. كنت أسمّي تعبي راحة، وتأجيلي انتظاراً للحظة المناسبة، وصمتي سلماً. وأرى الآن أن هذه المهارات لم تضع مني، وإنما أهملتُها. لا أعدكم بأن أتقنها غداً، لكنني أعدكم بأن أبدأ بخطوة صغيرة. وأطلب من المحكمة أن تمنحني هذه الفرصة.